

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 408

INFORME POSITIVO

// de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 408, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida y **recomienda su aprobación sin enmiendas.**

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 408, tiene como objetivo establecer que toda organización deportiva que celebre eventos con fines de lucro deberá tener un Plan de Acción para atender situaciones de crisis emocionales de estudiantes atletas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El deporte es una herramienta invaluable para el desarrollo físico y emocional de nuestros jóvenes. A través de la competencia, aprenden sobre el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Sin embargo, la intensidad de la competencia y la presión por obtener resultados pueden generar en los menores niveles significativos de estrés, ansiedad y, en ocasiones, crisis emocionales que requieren atención inmediata. La presente medida legislativa surge del reconocimiento de que la preparación deportiva debe ir de la mano con la salud mental.

La participación en eventos deportivos, si bien es altamente beneficiosa, no está exenta de riesgos para el bienestar psicológico de los atletas en desarrollo. Situaciones como una derrota inesperada, una lesión, la presión de los entrenadores o las expectativas familiares pueden desencadenar respuestas emocionales intensas en los menores. Contar

con un plan estructurado para manejar estas contingencias no solo protege al joven atleta en el momento de la crisis, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de su salud integral.

Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en general garantizar que los espacios deportivos sean entornos seguros y saludables. La exposición de motivos del proyecto subraya que los profesionales de la psicología deportiva son esenciales para crear ambientes psicológicamente seguros, donde se fomente la búsqueda de ayuda cuando sea necesario. Esta iniciativa no busca criminalizar el deporte, sino humanizarlo, reconociendo que detrás de cada atleta hay un ser humano en formación que merece ser cuidado en todas sus dimensiones.

Se ha ponderado la necesidad de atención inmediata con la disponibilidad de recursos y la viabilidad económica para las organizaciones deportivas, especialmente aquellas sin fines de lucro que operan con presupuestos limitados. El enfoque en la planificación y la prevención busca ser una solución práctica y efectiva.

Esta comisión ha escuchado atentamente las preocupaciones y recomendaciones de las agencias y entidades relacionadas con el deporte en Puerto Rico. Entendemos que esta legislación es un paso necesario para que toda organización deportiva que celebre eventos con fines de lucro deberá tener un Plan de Acción para atender situaciones de crisis emocionales de estudiantes atletas. Al aprobar esta medida, estaremos dando un paso firme hacia un deporte más consciente, inclusivo y protector de nuestra niñez.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La comisión evaluó el propósito y la intención legislativa del P. de la C. 408, considerando los memoriales explicativos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Comité Olímpico de Puerto Rico, el Ombudsman y el Buzzer Beater.

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES (DRD)

El Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, a través de la Ley 8 de 2004, tiene el deber ministerial de regular el deporte y la recreación, fomentar el desarrollo del deporte y la realización de eventos deportivos. El DRD expresa que, a través de su Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación, se ofrecen los cursos necesarios para que los entrenadores puedan capacitarse y obtener las licencias y/o certificaciones para poder ejercer sus funciones. Además, menciona que existen varios reglamentos que trabajan con el desarrollo del deporte y la recreación en nuestra población.

El DRD señala que el Reglamento Núm. 7690 del 30 de abril de 2009 establece los criterios, reglas, requisitos y procedimientos por los que deben registrarse los aspirantes a obtener la licencia de entrenador y/o oficial deportivo. Como requisito para renovar

cualquier licencia, ya sea de Entrenador, Líder Recreativo, Oficialidad y/o Aptitud Física, deben presentar evidencia de haber tomado cuatro (4) horas de Psicología Deportiva. De no presentar evidencia de dichos cursos, no podrá renovar la licencia.

El Departamento detalla que cuando llega algún caso o querrela por un incidente o situación en los torneos o eventos, públicos o privados, que requieren la intervención del Departamento, proceden a citar las partes, servir de mediadores y, en la mayoría de los casos, se condiciona a tomar talleres de Control de Emociones, Deporte sin Violencia, que son ofrecidos por un Psicólogo Deportivo de su Departamento. En estos casos, hasta que la persona involucrada no cumpla con este requisito, no puede participar de cualquier actividad, torneo, liga o evento deportivo.

El DRD entiende que tener un Psicólogo Deportivo en los eventos deportivos sería de gran ayuda para los participantes. Pero, de igual forma, se debe evaluar de qué forma es más efectiva la intervención de ese profesional con el atleta, antes de la competencia o después, pensando en las diferentes situaciones en que se pueda ver afectado y requiera la intervención del mismo. Otro asunto importante para considerar es si existe la cantidad de Psicólogos Deportivos suficiente, basado en la cantidad de torneos, ligas y eventos que se llevan a cabo todo el año en nuestro país.

Finalmente, el Departamento menciona que la Comisión de Seguridad, que sería la oficina que atendería este asunto, no cuenta con el personal suficiente para poder verificar todos los torneos o eventos deportivos del país y hacer cumplir con este asunto. Por tal motivo, recomiendan se evalúe la posibilidad de enmendar la medida presentada y se considere que los organismos deportivos, al momento de organizar un torneo, liga o evento, presenten un acuerdo con el servicio disponible de Psicología Deportiva antes, durante y después de cada actividad o el tiempo de duración del torneo o liga. Sugieren que los participantes puedan recibir el servicio en aquellos casos en que la situación esté vinculada al evento en que participó, y que se envíe un informe al Departamento del incidente y la intervención del psicólogo deportivo para garantizar que sea atendido de forma inmediata y pueda ser referido a otra agencia gubernamental de acuerdo a la magnitud del asunto.

OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO (OMBUDSMAN)

La Oficina del Ombudsman señala que la medida de referencia atiende una parte integral de lo que debe ser un programa de monitoreo y auspicio de salud mental en toda organización que lleve actividades deportivas regulares con menores. La mejor manera de actuar con dicho problema es mantener una capacitación del personal de liderazgo en estas organizaciones y eventos para identificar posibles problemas de salud mental para potencialmente realizar referidos a los facultativos médicos correspondientes.

El Ombudsman destaca que esto, sin embargo, no elimina, aunque se entiende que reduce grandemente, la posibilidad de una emergencia de salud mental en cualquier evento deportivo. Para ello se recomienda un Plan de Acción de Crisis de Salud Mental. Es por lo anterior que sugieren que, más allá de la exigencia de servicios psicológicos en toda actividad deportiva donde haya menores, se exija un Plan de Acción de Crisis de Salud Mental.

La Oficina menciona que los parámetros de la medida, según presentada, abarca a cientos de prácticas, entrenamientos y juegos programados en la semana y en los fines de semana. El costo de la exigencia según plasmada en la medida tendría que salir del presupuesto del gobierno o de los participantes a través de sus padres, lo cual sospechamos sería un desaliento a la participación. Por lo que sugieren revisar estadísticas de esta necesidad en el pasado para que se realice un balance de intereses donde se sopesa la ocurrencia de estos eventos con la cantidad de actividades.

El Ombudsman plantea que de ratificarse que la necesidad de atención por crisis de salud mental en las inmediaciones de estos eventos, entienden que quizás sea más costo-efectivo el solicitar que la organización de equipos, atletas o eventos tengan servicios de salud psicológico en "stand by" o alerta. Este modelo es el que se utiliza en los programas de ayuda a empleados (PAE's). Otra alternativa sería mantener en el Plan de Acción, un listado de organizaciones de ayuda remota inmediata como ASSMCA con su Línea PAS o el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1.

Finalmente, el Ombudsman concluye que, de esta forma, no estaríamos desalentando la celebración y la agrupación de estos equipos, eventos o entrenamiento de atletas.

BUZZER BEATER

Buzzer Beater expresa que en la exposición de motivos del proyecto establece que el propósito de la medida es atender de manera inmediata las situaciones de crisis emocionales, ansiedad, estrés competitivo y situaciones traumáticas como producto de eventos deportivos y entrenamientos en los menores de edad.

Buzzer Beater LLC es una corporación con el objetivo de promover y exponer el deporte escolar en Puerto Rico. Sus eventos deportivos han tenido un impacto nacional año tras año, lo que los ha llevado a fortalecer su reglamento y su estructura. Por los pasados años han contado con el aval del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, las federaciones y el apoyo de múltiples auspiciadores nacionales.

Además, reconoce que el deporte no está exento de provocar estrés y ansiedad, ya que, por la naturaleza de la competencia y el deseo de obtener un buen resultado, el

ser humano reacciona de manera natural a esta situación. Señalan que no hay duda que los últimos años se ha creado una mayor conciencia de la psicología deportiva en Puerto Rico.

Buzzer Beater destaca que el P. de la C. 408 eleva de manera mandatoria este servicio esencial en los eventos deportivos que incluyen a los menores de edad, cuando hoy día esto no es una obligación en las organizaciones deportivas juveniles ni profesionales en Puerto Rico. Mencionan que la psicología deportiva posee una especialización dentro de la psicología general y que hay que tomar en cuenta la disponibilidad del personal especializado y el impacto económico que pueda tener sobre los eventos deportivos.

De igual manera, la corporación señala que no es un secreto que los seres humanos vamos acumulando una serie de experiencias y estrés a lo largo del tiempo, y aunque uno puede presentar un síntoma visible en un determinado momento, no significa que es provocado por ese evento deportivo o situación específica. Tomando en cuenta la complejidad de la intervención, diagnóstico y tratamiento, si un joven presenta síntomas o comportamientos de riesgo, es muy probable que tenga que continuar con visitas posteriores para manejar la situación, y en estos casos el proyecto no contempla de quien será la responsabilidad de un seguimiento, más allá de establecer la disponibilidad del profesional de la salud de manera inmediata. Finalmente, Buzzer Beater entiende que esta medida promueve la seguridad y atención adecuada de nuestros jóvenes al sufrir colapsos emocionales, y una vez atendidas sus preocupaciones en la implementación de este servicio, estarán en posición de favorecer el P. de la C. 408.

COMITÉ OLÍMPICO DE PUERTO RICO

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) señala que, en la exposición de motivos, el autor sostiene que en los eventos deportivos se pueden generar situaciones que requieren atención psicológica inmediata, tales como crisis emocionales, ansiedad, estrés competitivo y situaciones traumáticas.

El Comité Olímpico destaca que la necesidad de la intervención psicológica en el deporte es importante porque contribuyen de forma directa con el rendimiento, bienestar y salud mental óptima en los atletas. Algunas razones específicas incluyen, entre otras, el mejoramiento del rendimiento, el manejo adecuado de la ansiedad y estrés, el fortalecimiento de la confianza y motivación, el trabajo en equipo, la adaptación a cambios y derrotas, y en la recuperación de lesiones inesperadas. Como entidad que desarrolla atletas olímpicos en el país, entienden la necesidad de que los atletas tengan las herramientas de apoyo psicológico, y lo ideal sería que fuera antes, durante y luego de cualquier evento deportivo. Este apoyo debe proveerse no tan solo

de menores de edad, sino en todos los atletas que practican algún deporte en el país, incluyendo los atletas de alto rendimiento.

El Comité expresa que en el mundo tan diverso y acelerado que vivimos, el apoyo psicológico debe existir como pieza esencial para todos en la sociedad porque contribuye al bienestar emocional y social de las personas, mejorando la calidad de vida, fortaleciendo la resiliencia, fomentando relaciones saludables, reduciendo los estigmas, previniendo problemas más graves, especialmente en momentos de crisis sociales, pandemias, desastres naturales, entre otros. El apoyo psicológico no solo ayuda a las personas que enfrentan dificultades emocionales, sino que también potencia el bienestar y desarrollo de toda la comunidad.

Sin embargo, el Comité Olímpico señala que la implementación exitosa de esta pieza legislativa es lo que les preocupa. La capacidad económica de la mayoría de las organizaciones deportivas en el país para el pago de estos honorarios, en adición a la escasez de psicólogos en el país, pudiera hacer de este proyecto uno oneroso y hasta cierto punto una difícil de implementar exitosamente. Desean enfatizar que no cuestionan la pertinencia o necesidad de atender este asunto, sino la posibilidad real de implementación. La creación de espacios seguros para el deporte es una necesidad que siempre les preocupa, sobre todo en tiempos en que el acoso, hostigamiento, y problemas sociales en general amenazan a la niñez y juventud en sus etapas primarias de desarrollo.

El Comité propone que la prevención de la salud mental en los atletas en competencia puede ser una alternativa para atender estas situaciones con la implementación de estrategias proactivas que promuevan su bienestar y reduzcan el riesgo de crisis, e incluye medidas como diseñar programas de entrenamiento mental que incluyan técnicas de relajamiento y establecimiento de objetivos, establecer rutinas que reduzcan la ansiedad y el estrés, y generar confianza, capacitar a entrenadores, directivos, atletas y sobre todo a los familiares sobre la importancia de la salud mental y sus señales de alerta, y desestigmatizar el tema de apoyo psicológico para que los atletas se sientan cómodos buscando ayuda. Mencionan que la agenda de Deporte Seguro del Comité Olímpico Internacional es una iniciativa que busca atender situaciones como esta, garantizando que todos los entornos deportivos sean seguros, inclusivos y saludables para atletas, entrenadores y otros participantes. Finalmente, el Comité Olímpico enfatiza que respaldará toda iniciativa que se promueva en el P. de la C. 408 en favor de nuestros atletas y su salud mental.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, certifica que, el P. de la C. 408 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de un análisis exhaustivo de la medida y de los memoriales presentados por las agencias y organizaciones concernidas, esta Comisión concluye que el Proyecto de la Cámara 408, en su versión enmendada, constituye una pieza legislativa necesaria y equilibrada para la protección de la salud mental de la niñez deportista en Puerto Rico.

La recomendación de aprobación se fundamenta en la evolución de la medida desde un mandato rígido de servicios psicológicos hacia un enfoque flexible y preventivo basado en la planificación. La creación de un Plan de Acción para atender crisis emocionales representa un punto medio que atiende la necesidad de preparación sin imponer una carga económica o logística insostenible para las organizaciones deportivas, particularmente aquellas que operan sin fines de lucro o con recursos limitados. Este enfoque de planificación anticipada ha sido el elemento clave que ha permitido conciliar las distintas posturas.

Si bien la presencia de psicólogos en los eventos es ideal, la realidad de la escasez de profesionales y los costos asociados, señalados por el Comité Olímpico, hacen que la exigencia de un Plan de Acción sea una solución más pragmática y sostenible. El proyecto enmienda el enfoque original, poniendo énfasis en la capacidad de respuesta planificada y no en la mera disposición de un recurso. Esto asegura que, aunque un psicólogo no esté físicamente presente en cada evento, la organización tenga un protocolo claro para manejar una crisis, lo cual es un avance significativo frente a la situación actual.

Por otro lado, la medida no busca crear un sistema perfecto de atención continua, sino garantizar que, en el momento de una crisis, haya una respuesta organizada que proteja al menor. Se reconoce que los síntomas de una crisis pueden ser multifactoriales, como señaló Buzzer Beater, y que el seguimiento posterior debe ser responsabilidad compartida entre la familia y el sistema de salud. El proyecto se enfoca en el primer eslabón de la cadena de atención, asegurando que nadie se quede desamparado en el momento crítico.

Por todo lo anterior, la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico **recomienda la aprobación del P. de la C. 408 sin enmiendas.**

Respetuosamente sometido,



Hon. Rafael "Rafy" Santos Ortiz
Presidente
Comisión Juventud, Recreación y Deportes